

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2153/2531	นายผาด โกมลวานิช	โจทก์
	นายดวง สุริวงศ์	จำเลย
	นายผาด โกมลวานิช โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนขายที่นาโฉนดเลขที่ 10213 ตำบล
मारविश्य(สามตุ่ม)อำเภอเสนา(เสนากลาง)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) เนื้อที่
21 ไร่ 1 งาน 24ตารางวา ในราคาไร่ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 127,860 บาท แก่
โจทก์ ตามที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลमारविश्यวินิจฉัย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่มีอะไรที่ศาลจะต้องทุเลาการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว กรณีไม่มีอะไรที่ศาลจะต้องดูแลการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ